■ 법원재판사무 처리규칙 [별표 2] <개정 2014.9.1.>

재판서 기타 이에 준하는 문서의 보존기간

[영 구]

1. 민사 · 가사 · 행정 · 선거 · 특별 · 특허 · 비송사건에 관한 다음의 재판원본

가. 판결(다만, 가압류 · 가처분에 대한 이의 · 취소신청사건에 대한 판결은 제외한다.)

나. 확정된 지급명령, 이행권고결정, 화해권고결정, 조정에 갈음하는 결정

다. 파산 · 개인회생사건의 면책결정

라.「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제115조제1항, 제352조제1항에 따른 조사확정재판, 제170조, 제462조에 따른 채권조사확정재판, 제604조에 따른 개인회생채권조사확정재판, 제106조제2항, 제396조제4항, 제584조제1항에 따른 부인의 청구를 인용하는 결정

마. 가사비송사건에 관한 재판

2. 형사 및 감호사건에 관한 다음의 재판등본

가. 판결

나.「형법」제36조 또는 제39조제3항에 따라 다시 형을 정하는 결정, 형의 집행유예 취소의 결정과 공소기각결정

3. 화해조서, 청구의 인낙 · 포기조서, 조정조서, 확정된 화해권고결정조서, 조정에 갈음하는 결정조서 및 양육비부담조서

4. 배당표, 공탁서원본, 회생사건의 회생채권자표 · 회생담보권자표, 파산사건의 파산채권자표 · 배당표, 개인회생사건의 개인회생채권자표

5. 인가결정이 있는 주주표

[준영구]

1. 삭제(2006.03.23 제2003호)

2.「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제243조제1항에 따른 회생계획인가의 결정원본, 제614조제1항에 따른 변제계획인가의 결정원본

[10년]

1. 민사 · 가사 · 행정 · 선거 · 특별 · 특허 · 비송사건에 관하여 각 심급에서 사건을 종국하는 다음의 재판원본

가. 가압류 · 가처분, 그 밖의 신청사건에 대한 결정

나. 가압류 · 가처분에 대한 이의 · 취소신청사건에 대한 판결

다. 압류명령 · 추심명령 · 전부명령, 그 밖의 집행사건에 대한 결정

라. 그 밖에 이에 준하는 재판의 원본(다만, 이 별표에서 특별한 규정을 한 것은 제외)

2. 소년보호사건의 결정원본

3. 가정보호사건 · 성매매관련보호사건 · 아동보호사건(항고 · 재항고 · 신청사건 포함)의 결정등본

4. 피해자보호명령사건 · 피해아동보호명령사건(항고 · 재항고사건 포함)의 결정원본

[5년]

1.「민사소송법」 · 「민사집행법」 · 「가사소송법」 및 「비송사건절차법」에 의한 감치 · 과태료사건의 재판원본

2.「법정등의 질서유지를 위한 재판에 관한 규칙」에 의한 감치 · 과태료사건의 재판원본